

Direitos Humanos

Direitos humanos

- Fundamentação dos “Novos” Direitos
- Os novos direitos emergem da necessidade humana e de contextos históricos.
- Não seguem uma lógica de substituição (gerações), mas de acréscimo e complementaridade.
- Cinco Dimensões dos direito Humanos

Primeira dimensão

- Direitos civis e políticos: liberdade, igualdade, propriedade, segurança.
- Surgem nos séculos XVIII e XIX com as revoluções americana e francesa.
- Fundamentação liberal-individualista.

Segunda Dimensão

- Direitos sociais, económicos e culturais: saúde, educação, trabalho.
- Associados ao Estado do Bem-Estar Social.
- Reforçados por constituições do início do século XX.

Terceira dimensão

- Direitos metaindividuais: meio ambiente, consumidor, paz, comunicação.
- Difusos e coletivos, vinculados a grupos e categorias sociais.
- Exigem proteção jurídica ampliada.

Quarta Dimensão

- Bioética e biotecnologia: eutanásia, engenharia genética, clonagem.
- Envolvem questões complexas e polêmicas.
- Necessitam regulamentação ética e jurídica global.

Quinta Dimensão

- Direitos no ciberespaço: privacidade digital, crimes virtuais, internet.
- Ligados à realidade virtual e tecnologias da informação
- Demandam novas regulações civis e penais.

- O ciberespaço era visto como livre de controle estatal, como expresso na Declaração de Independência do Ciberespaço (1996).
- Com o tempo, surgiu a noção de interdependência entre governos e o ambiente digital (Declaração de Interdependência do Ciberespaço, 2013).
- Diversas iniciativas estabeleceram diretrizes para os direitos digitais:
 - Carta de Direitos Humanos e Princípios para a Internet (2013)
 - Declaração Africana sobre Direitos e Liberdades na Internet (2014)
 - Declaração Italiana dos Direitos Digitais (2015)
 - Contrato para a Web, proposto por Tim Berners-Lee (2019)

10 Direitos e Princípios da Internet da Coalizão IRP

1. Universalidade e Igualdade
2. Direitos e Justiça Social
3. Acessibilidade
4. Expressão e Associação
5. Privacidade e Proteção de Dados
6. Vida, Liberdade e Segurança
7. Diversidade
8. Igualdade
9. Padrões e Regulamento
10. Governança

ONU e Direitos Humanos Digitais

- A ONU reconhece que a Declaração Universal dos Direitos Humanos (DUDH -1948) é aplicável ao ambiente online.
- Insuficiência das normas tradicionais frente aos novos desafios digitais.
- Documentos importantes:
 - Princípios Orientadores sobre Empresas e Direitos Humanos (2011)
 - Relatórios sobre Liberdade de Expressão e Privacidade
 - Resolução sobre IA e Direitos Humanos (2023)
 - Princípios Globais para Integridade da Informação (2024)
- Falta de consenso internacional.

Exemplos de Cartas Nacionais e Internacionais

- Carta Portuguesa de Direitos Humanos na Era Digital (2021): reconhece direitos tradicionais e novos digitais.
- Carta Espanhola de Direitos Digitais (2022): foca na adaptação de direitos existentes.
- Declaração Europeia para a Década Digital (2023): promove novos direitos como inclusão digital e identidade digital.
- Nos EUA não existe uma lei federal de proteção de dados e cada estado aplica sua regulamentação própria.

Legislação Brasileira

- Marco Civil da Internet (2014): princípios gerais da internet.
- Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD – 2018): regulamenta o tratamento de dados pessoais.
- Emenda Constitucional 115/2022: reconhece a proteção de dados como direito fundamental

Exemplos de direitos digitais

Acesso universal e igualitário
Liberdade de expressão, informação e comunicação
Privacidade e proteção de dados
Direito ao anonimato
Direito ao esquecimento
Proteção do menor
Propriedade intelectual